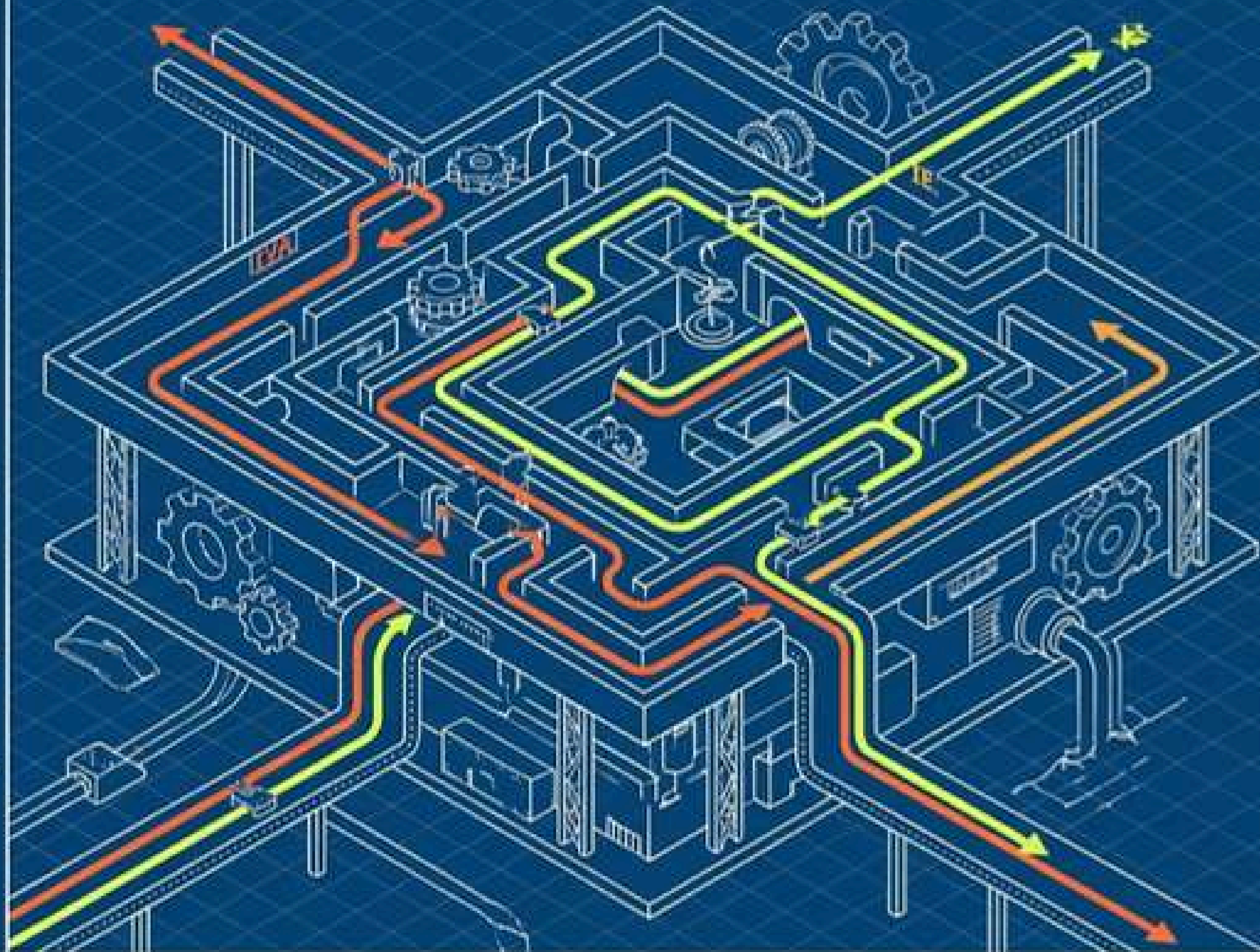
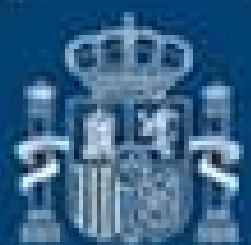


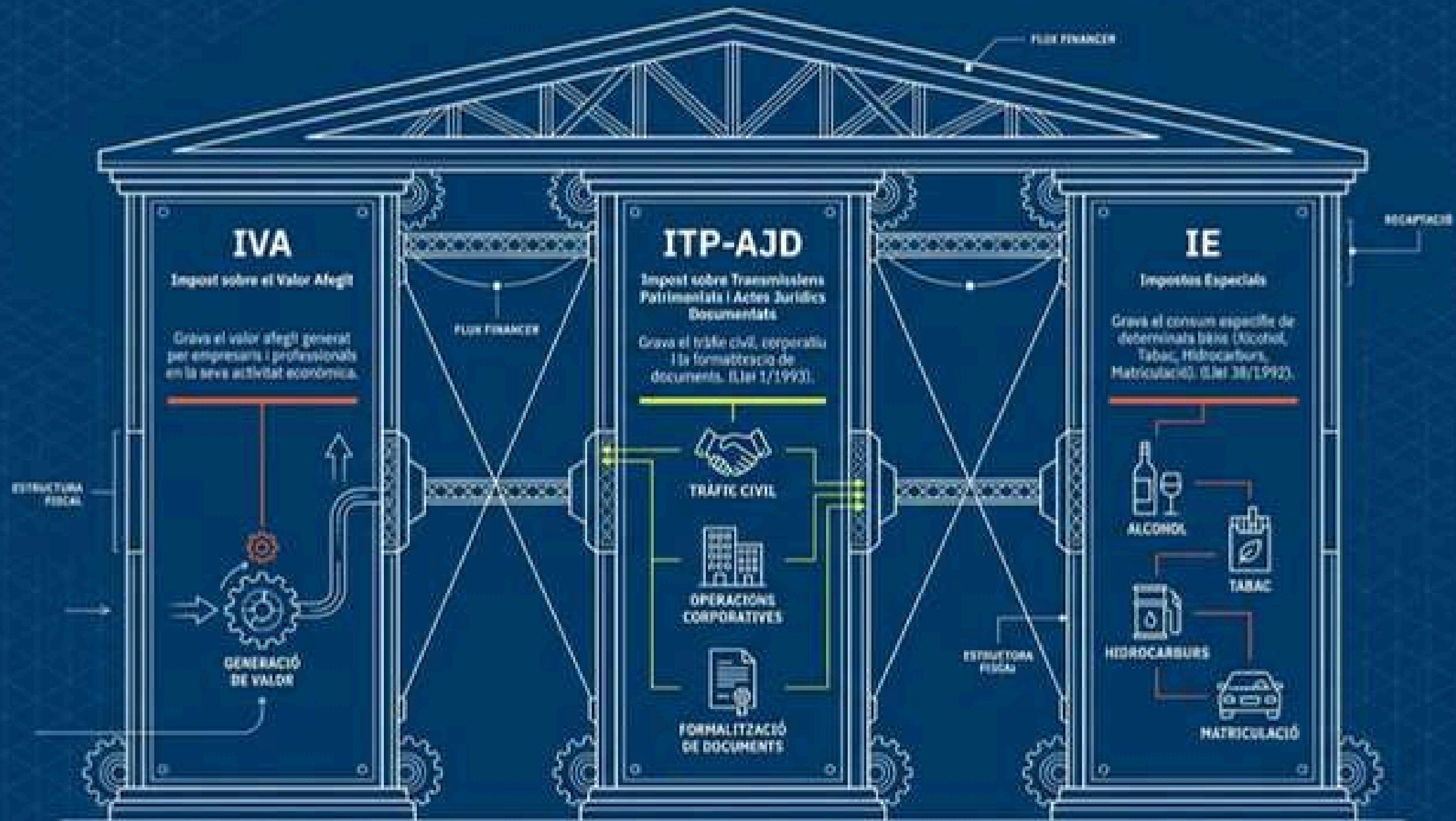
El Laberint de la Fiscalitat Indirecta

Guia pràctica
d'IVA, ITP-AJD i
Impostos Especials.

Manual de Consulta per a
Professionals i Assessors.



L'Arquitectura de la Fiscalitat Indirecta

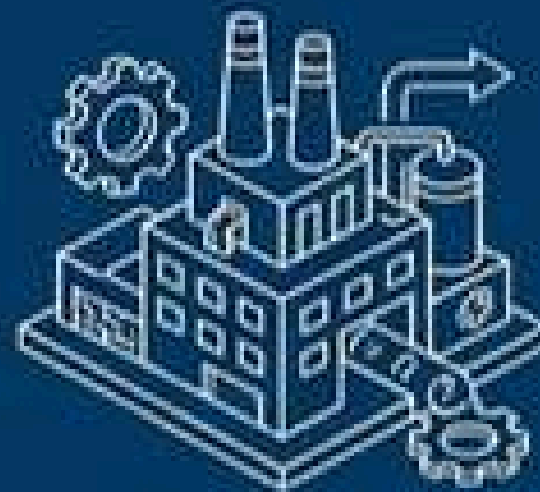


ITP-AJD: Un Impost, Tres Modalitats



Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO)

- **Fet Imposable:** Transmissions oneroses inter vivos, constitució de drets reals, arrendaments (Art. 7).
- **Subjecte Passiu:** L'adquirent, l'arrendatari, el concessionari (Art. 8).
- **Base Imposable:** Valor de referència o valor de mercat (Art. 10).



Operacions Societàries (OS)

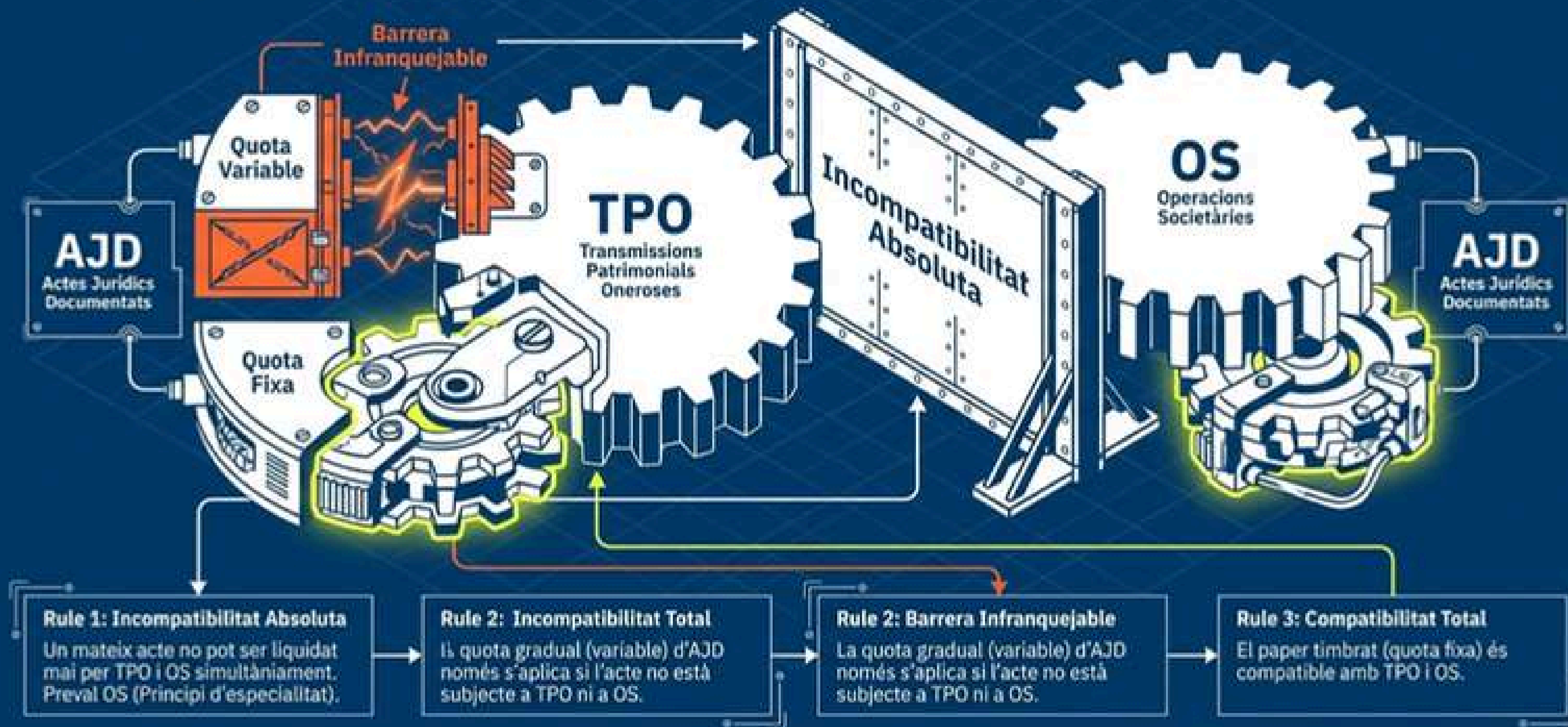
- **Fet Imposable:** Constitució, augment/disminució de capital, dissolució de societats (Art. 19).
- **Subjecte Passiu:** La societat (constitució/augment) o els socis (dissolució/reducció) (Art. 23).
- **Base Imposable:** Import nominal + primes, o valor net de l'aportació (Art. 25).



Actes Jurídics Documentats (AJD)

- **Fet Imposable:** Documents notarial, mercantils, administratius (Art. 27).
- **Subjecte Passiu:** L'adquirent o qui insti el document (Art. 29).
- **Base Imposable:** Valor declarat, capital garantit (Art. 30).

La Regla d'Or: Incompatibilitats (Art. 1.2 i 31.2)



Anatomia de TPO: El Tràfic Civil



Operacions Societàries: El Cicle de Vida Corporatiu



Actes Jurídics Documentats (AJD): La Doble Quota

Quota Fixa



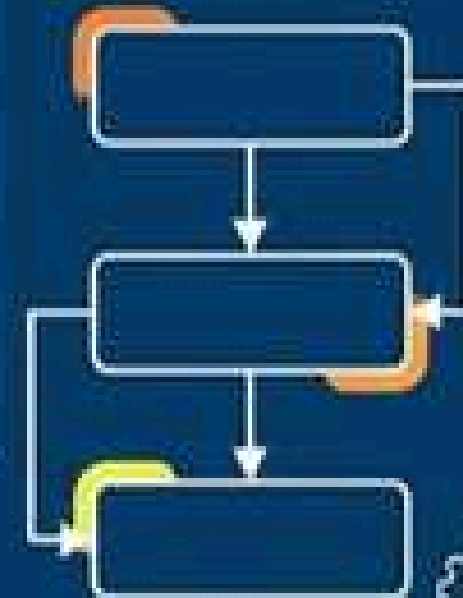
Paper timbrat. S'aplica a totes les matrius i còpies d'escriptures notariales.

Cost: 0,30€/plec o 0,15€/foli (Art. 31.1).

Compatible amb TPO/OS.



Quota Variable



Requisits acumulatius:

- 1. Acte valuós econòmicament.
- 2. Inscriptible en Registre (Propietat, Mercantil, etc.).
- 3. NO subjecte a TPO ni OS.

Tipus: 0,50% (o tipus autonòmic).

Documents Mercantils (Cas Pràctic)



Emissió d'obligacions (Act. 2.3.3).

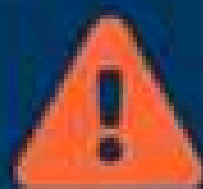
Base = capital a reemborsar.

Tipus: 3 pessetes (0,018€) per cada 1000.

	Euros
Hasta 24.04 euros	0,06
De 24.05 a 48.05	0,12
De 48.06 a 96.15	0,24
De 96.16 a 192.30	0,48
De 192.31 a 384.61	0,96
De 384.62 a 769.27	1,92
De 769.28 a 1.538.53	3,84
De 1.538.54 a 3.077.06	7,68
De 3.077.07 a 6.154.13	15,36
De 6.154.14 a 12.308.26	30,72
De 12.308.27 a 24.616.52	61,44
De 24.616.53 a 49.233.04	122,88
De 49.233.05 a 98.466.08	245,76
De 98.466.09 a 196.932.16	491,52

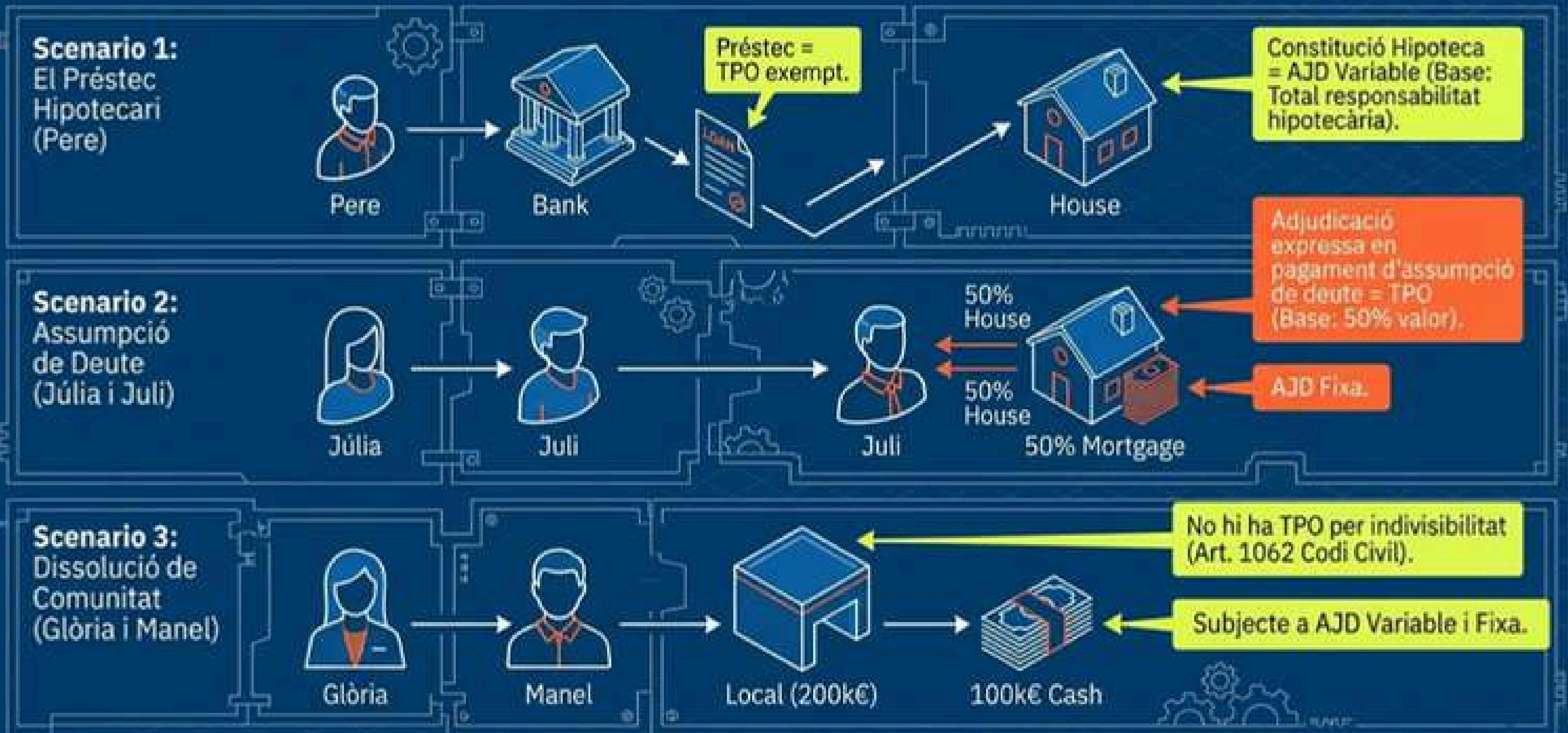
La Frontera Immobiliària: IVA vs. ITP

Operació	Resultat Principal	AJD
Promotor ven Habitatge Nou (1a Entrega)	Subjecte a IVA (10%).	Subjecte a AJD Variable i Fixa.
Promotor ven Habitatge Usat (2a Entrega)	Exempt d'IVA. Subjecte a TPO (6% o autonòmic).	Només AJD Fixa (Incompatible TPO/AJD Var).
Particular ven a Particular	NO subjecte a IVA (Transmitent no empresari). Subjecte a TPO .	Només AJD Fixa.



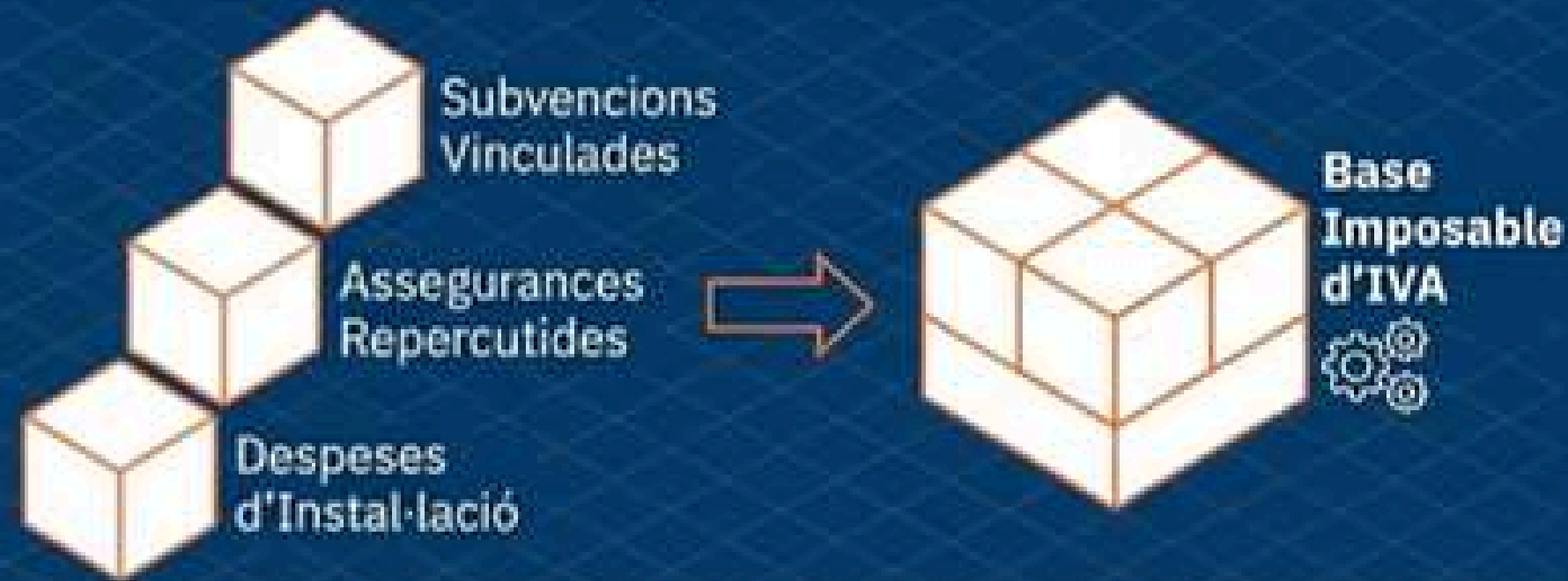
Renúncia a l'Exempció d'IVA: Si l'adquirent és empresari amb dret a deducció total, pot renunciar a l'exempció. L'operació torna a l'IVA i tributa per AJD Variable.

Casos Pràctics: Hipoteques i Comunitats de Béns



Casos Pràctics: Tràfic Mercantil i Base Imposable

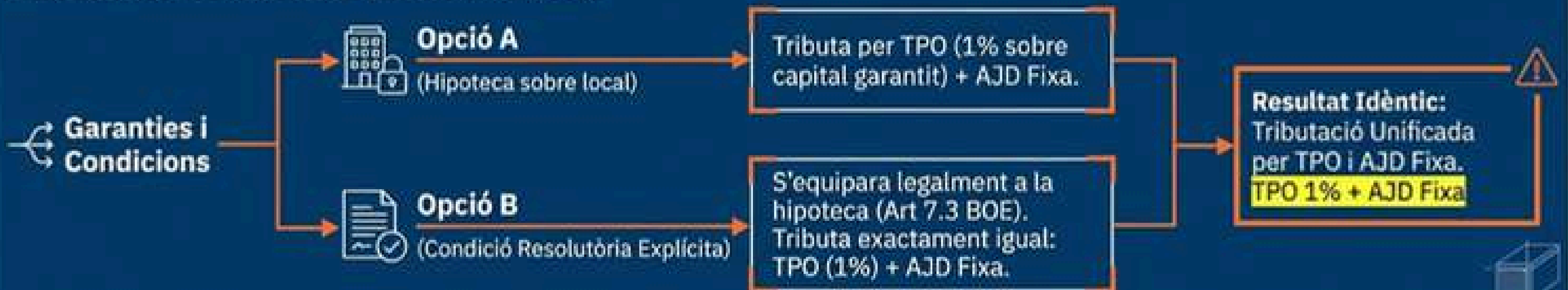
Construcció de la Base Imposable d'IVA



Cas: Venda amb transport, assegurança i subvencions.

Regla: S'inclou a la base d'IVA: despeses d'instal·lació, assegurances repercutides, i subvencions vinculades directament al preu (Act 2.1.2 i 2.1.4).

Garanties i Condicions (Sònia i Rafael)



L'Univers dels Impostos Especials (Llei 38/1992)

Core Principle: Impostos de fase única que graven el consum específic.
Es meriten a la **sortida de la fàbrica o dipòsit fiscal** (Art. 7.1 LIE).

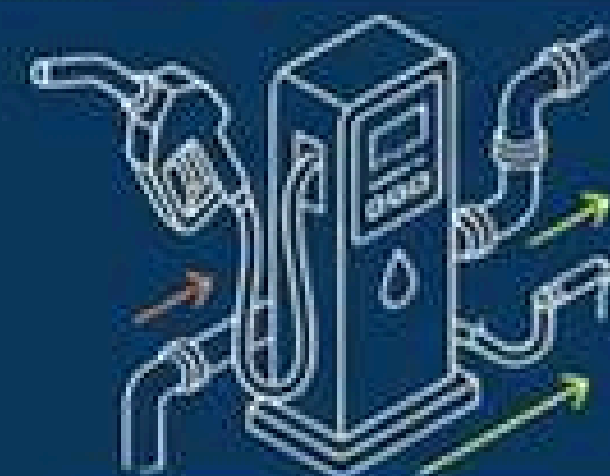


Alcohol i Begudes Derivades

Control d'hectolitres d'alcohol pur.

Hidrocarburs

Règims suspensius i control logístic.

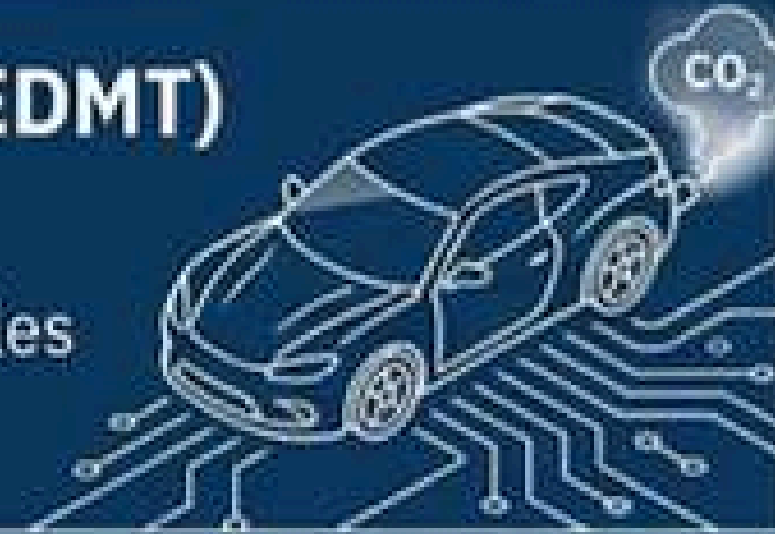


Labors del Tabac

Sistema de doble tarifa i mínims de protecció.

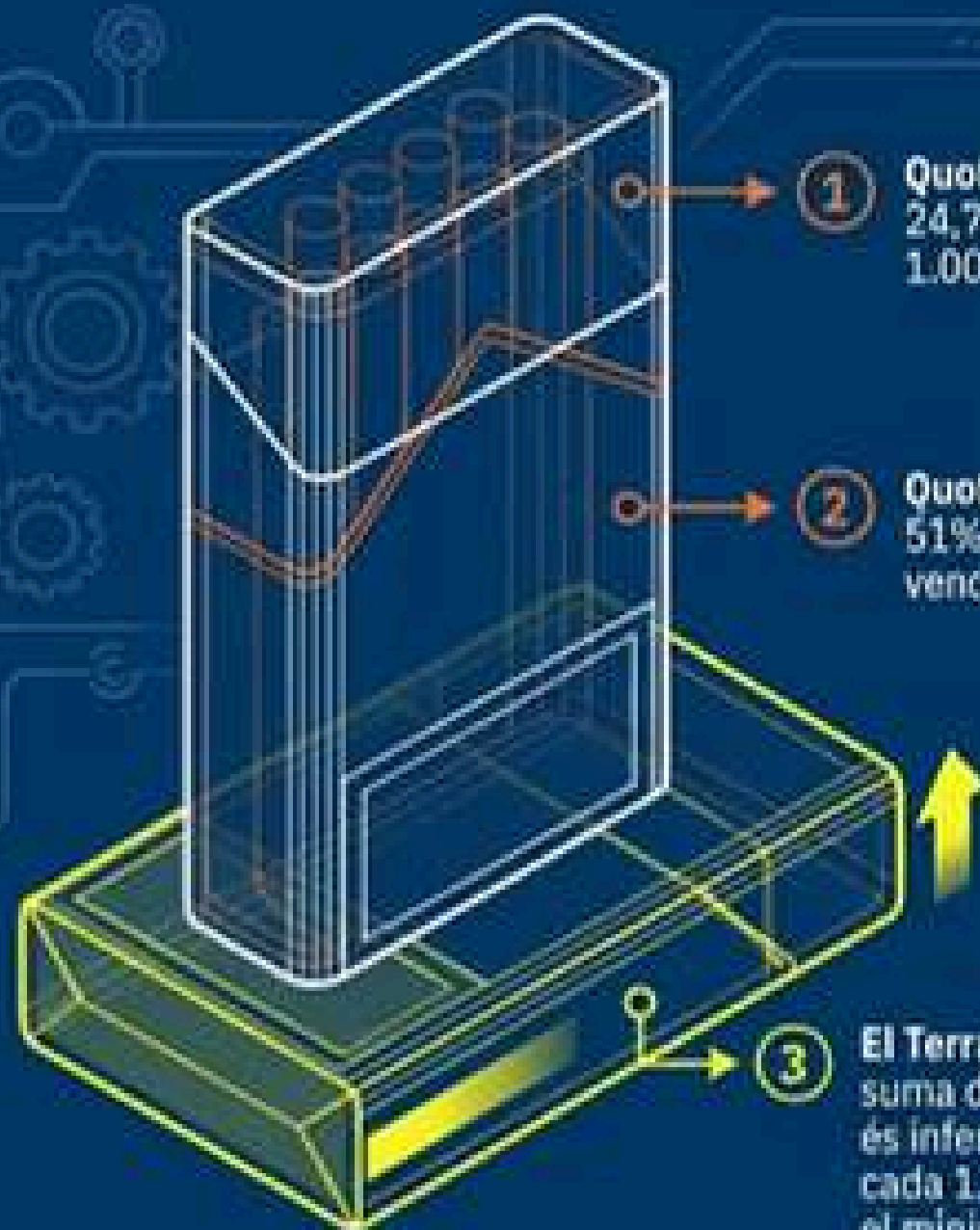
Matriculació (IEDMT)

Lligat directament a les emissions de CO₂.



Anatomia Matemàtica: Tabac i Destil·lació

Cigarettes Anatomy (UOC Cas 1.000 caixes)



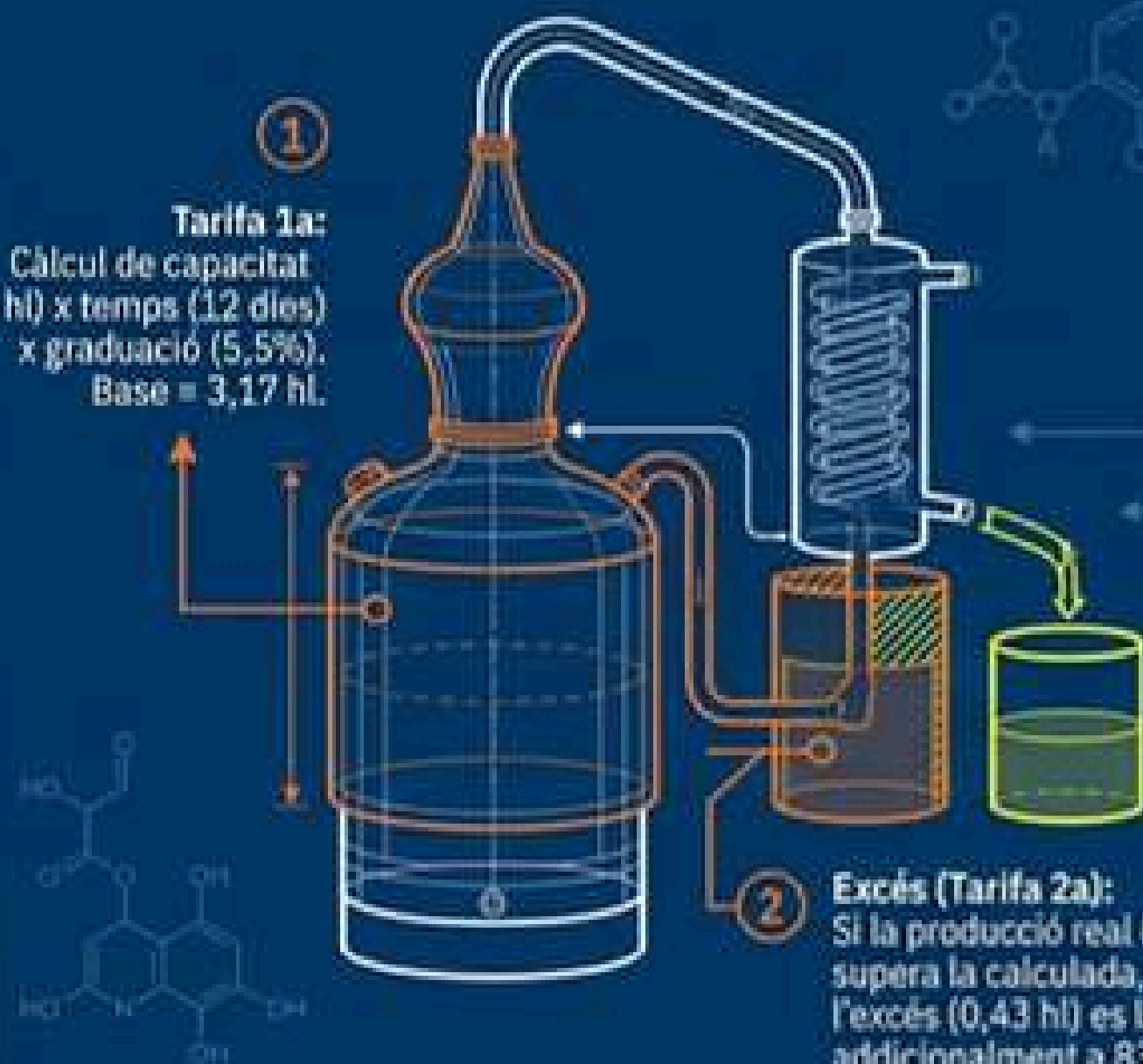
① Quota Específica:
24,70€ per cada
1.000 unitats.

② Quota Ad Valorem:
51% sobre el preu de
venta al públic.

③ El Terra (Minimum): Si la
suma de les dues quotes
és inferior a 131,50€ per
cada 1.000 unitats, s'aplica
el mínim de 131,50€.

Alcohol Anatomy (Destil·lació Artesanal)

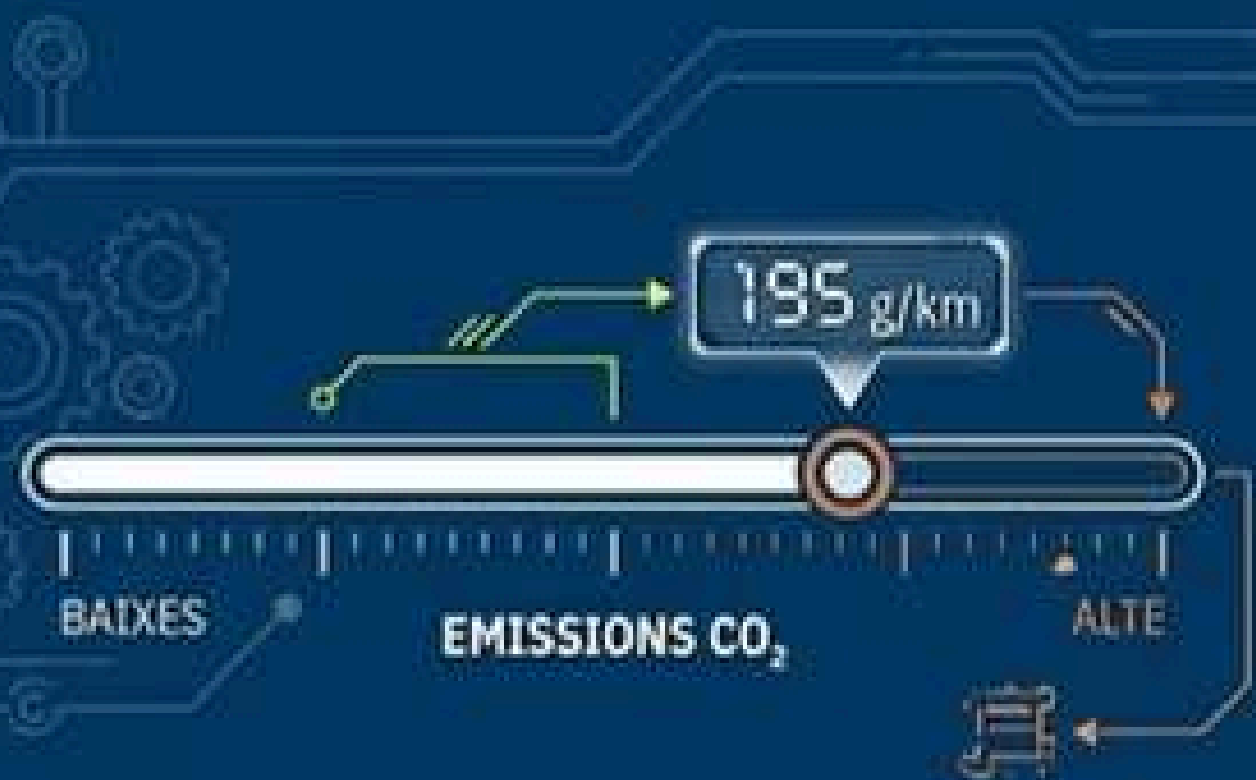
① Tarifa 1a:
Càlcul de capacitat
(3 hl) x temps (12 dies)
x graduació (5,5%).
Base = 3,17 hl.



② Excés (Tarifa 2a):
Si la producció real (3,60 hl)
supera la calculada,
l'excés (0,43 hl) es liquida
addicionalment a 839,15€/hl.

Control Mediambiental i Logístic: IEDMT i Hidrocarburs

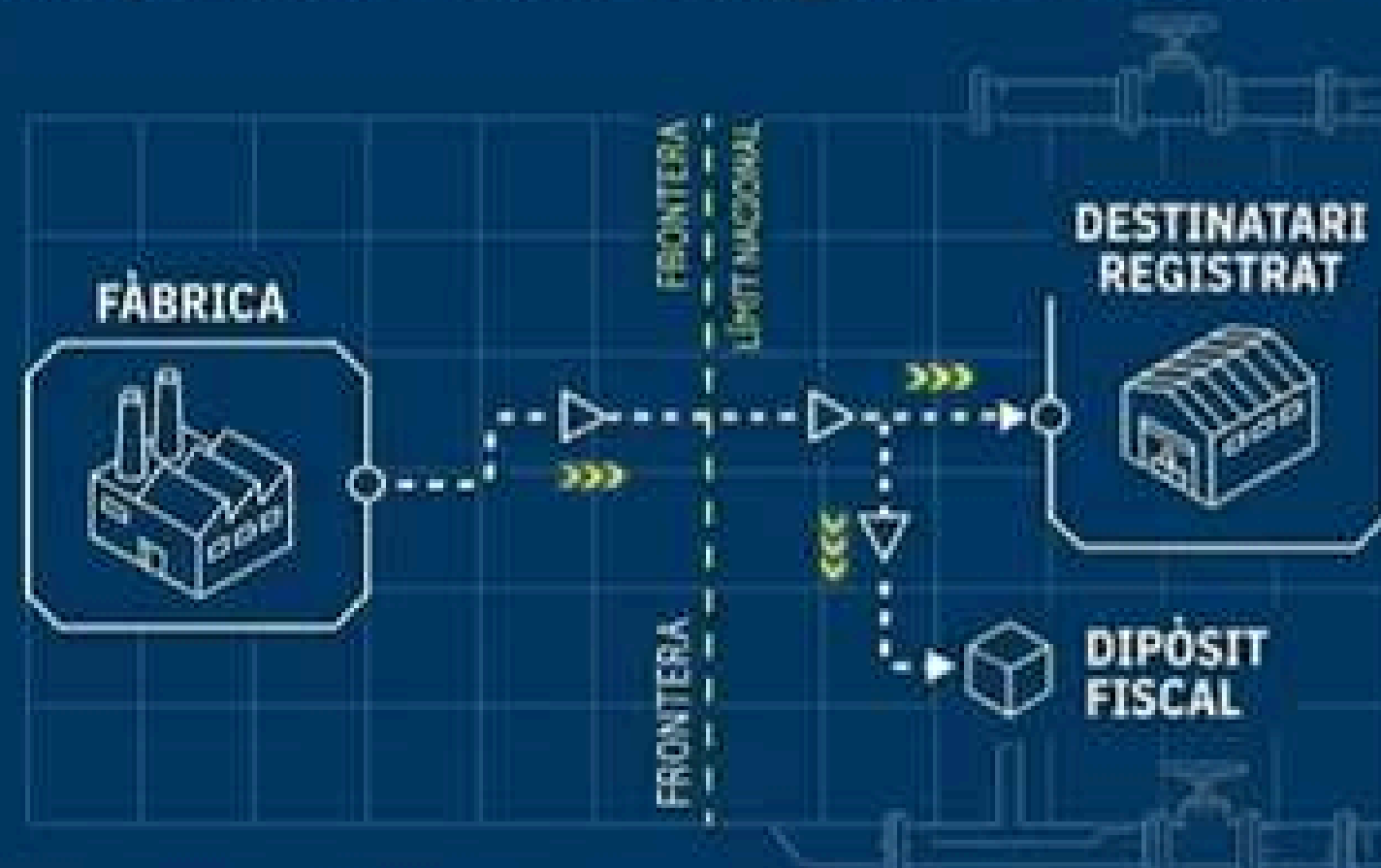
IEDMT (Matriculació)



El Detonant: Emissions de CO₂.
Ex: 195 g/km = Tipus del 9,75%.

Reduccions: 50% de descompte en la base imposable per a famílies nombroses (vehicle 5-9 places, sense transmissió en 4 anys).

Ruta d'Hidrocarburs (Règim Suspensiu)



La sortida de fàbrica no merita l'impost si va a un Destinatari Registrat o a un altre dipòsit fiscal (règim suspensiu).

La meritació es produeix en el moment de la recepció a destí. Exempció total per a aviació comercial.

Mapa d'Exempcions i Beneficis Fiscals (Art. 45 i LIVA)

Exempcions Objectives (Operacions)

- - Reestructuracions empresarials (Fusions, escissions).
- - Constitució d'entitats i augments de capital (Lliure d'OS).
- - Transmissió de sòl per a VPO (Habitatge de Protecció Oficial).
- - Aportacions de béns a la societat conjugal.



Exempcions Subjectives (Entitats)

- - L'Estat i les Administracions Públiques.
- - Entitats sense afany de lucre (Llei 49/2002).
- - Obra social de les caixes d'estalvi.
- - Creu Roja i ONCE.

Síntesi: El Checklist del Consultor

Pas 1: És un **consum específic** regulat?

Impostos Especials
(S'activa a la sortida de fàbrica).

Pas 2: És una **reestructuració o maniobra societària**?

Operacions Societàries
(Compte amb exempcions Art. 45).

Pas 3: **Qui ven/transmet?**

IVA (Compte amb exempcions immobiliàries).

TPO.

Pas 4: **Es formalitza davant Notari/Registre?**

AJD. (Només Quota Fixa si ja està subjecte a TPO/OS. Quota Variable + Fixa si NO està subjecte a TPO/OS).